



Nr. 26 Kabinettsitzung vom 28. März 1919, 16 Uhr, Weimar, Nationalversammlung

R 43 I/1348 , S. 297-301

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Preuß, Wissell, Bauer, Landsberg, Noske, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt; UStS Albert; Pressechef Rauscher; Geheimrat Schlegelberger; Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 16:00

Ort: Weimar, Nationalversammlung

[Tagesordnung]

1. [Rückgabe der aus Belgien und Frankreich fortgenommenen Maschinen]
2. [Kontakte mit Präsident Wilson]
3. [Beamtenernennungen im Reichsschatzministerium]
4. [Vorgänge in Braunschweig]
5. [Steuergesetzentwürfe]
6. [Haller-Armee]
7. [Gebäude für das Reichsschatzministerium] [...]
8. [Alliierter Luftverkehr]

1. [Rückgabe der aus Belgien und Frankreich fortgenommenen Maschinen]

Reichsminister Landsberg legte den anliegenden Entwurf einer Verordnung des Reichsministeriums über die Rückgabe der aus Belgien und Frankreich fortgenommenen Maschinen vor ¹.

¹ Der Waffenstillstandsvertrag vom 11.11.1918, insbesondere Art. XIX, verpflichtete die dt. Seite, die Schäden in den vormals besetzten Gebieten wiedergutzumachen (Waffenstillstand, I, S. 23 ff.). Da die Entente ihre Wiedergutmachungsforderung dahingehend auslegte, daß Maschinen und Material, die in Frankreich und Belgien während des Krieges weggenommen waren, unverzüglich zurückzugeben seien, erließ die RReg. am 1.2.1919 eine VO (RGBl. 1919, S. 143) und am 19.2.1919 ein Abänderungsgesetz (RGBl. 1919, S. 199), auf deren Grundlage die abzuliefernden Maschinen und Betriebseinrichtungen bei den augenblicklichen Besitzern erfaßt werden konnten. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen erklärte jedoch die Entente, diese Bestimmungen würden nicht allen Forderungen gerecht, die in früheren Verhandlungen gestellt worden seien; insbesondere müsse verlangt werden, daß der Kreis der rückzuliefernden Materialien nicht zu eng gefaßt sei (Waffenstillstand, III, S. 307). Nach langwierigen Verhandlungen in Brüssel erklärte die dt. Seite sich mit den gegnerischen Forderungen einverstanden, stellte jedoch die Bedingung, daß die Besitzer und Leiter von Unternehmen, in deren Bereich sich in den ehemals besetzten Gebieten requirierte Anlagen befänden, keinerlei Repressionen ausgesetzt sein würden. Man einigte sich dahin, daß die dt. Reg. eine neue VO erlassen werde,

Geheimrat Schlegelberger erläuterte den Entwurf.

Reichsminister Schiffer regte an, das Wort „fortnehmen“ zu ändern; Es soll statt dessen „entfernen“ gesagt werden.

Reichsminister Erzberger bat den Reichsschatzminister, die ihm in der Verordnung übertragenen Befugnisse nach Bedarf auf die zuständigen Ausführungsorgane der Waffenstillstandskommission zu delegieren.

Reichsminister Gothein sagte Prüfung dieses Wunsches zu.

Die Verordnung – die erste des Reichsministeriums – soll für das Ministerium von dem Präsidenten des Ministeriums allein gezeichnet werden.

2. [Kontakte mit Präsident Wilson]

Der *Ministerpräsident* verlas das anliegende Telegramm aus Frankfurt a. M. vom 28. März d. J.². Es wurde erörtert, ob der gebotene Weg benutzt werden solle, um dem Präsidenten Wilson Erklärungen über die Grenzen der deutschen Nachgiebigkeit auf den bevorstehenden Friedensverhandlungen zukommen zu lassen, und bejahendenfalls, ob man sich hierbei auf eine allgemeine Erklärung beschränken solle, daß Deutschland jeden Frieden ablehnen werde, der ihm die Lebensfähigkeit nehme, oder ob man bestimmte Erklärungen zu solchen Punkten, in denen Deutschland besonders bedroht sei, abgeben solle. Als solche Punkte wurden insbesondere bezeichnet die Fragen der Abrüstung und der Entschädigung.

Reichsminister David schlug insbesondere vor, klar auszusprechen, daß Deutschland Entschädigung nur für die besetzten Gebiete leisten müsse, könne und wolle.

Es wurde beschlossen: Die Reichsminister Erzberger und Graf Rantzau sollen in Verbindung mit dem Absender des Telegramms, Walter Loeb, die Frage, ob und wie der gebotene Weg zu benutzen ist, noch näher prüfen³.

die alle all. Forderungen berücksichtige, wenn Marschall Foch eine Erklärung abgeben werde, daß Verhaftungen von rheinischen Unternehmern aus den genannten Gründen nicht mehr erfolgen sollten, und daß bereits deshalb Verhaftete wieder in Freiheit gesetzt werden würden (Protokoll Nr. 2 für die Durchführung des Waffenstillstandsabkommens vom 17.1.1919 bezüglich der Rückgabe des industriellen Materials vom 23.3.1919, in: Waffenstillstand, II, S. 317 f.). Die Erklärung Marschall Fochs wurde in Spa am 8.4.1919 überreicht (Waffenstillstand, II, S. 322 ff.); der Entwurf dieser VO liegt hier vor (R 43 I/1348, S. 303-313). Nach unwesentlichen, den Inhalt nicht berührenden Veränderungen des VOEntw. im RKab. wurde die VO über die Rückgabe der aus Belgien und Frankreich entfernten Maschinen bereits am 28.3.1919 in Kraft gesetzt (RGBl. 1919, S. 349). Sie brachte der dt. Industrie im Vergleich zu der VO vom 1.2.1919 eine erhebliche Verschärfung der Bestimmungen. Der Kreis der zu erfassenden Anlagen umfaßte nicht mehr nur Betriebseinrichtungen, sondern allgemein industrielle und landwirtschaftliche Gegenstände. Der Personenkreis der Anmeldepflichtigen wurde um die Zwischenbesitzer erweitert; auch waren die rückzuführenden Güter nicht mehr nur anmeldepflichtig, sondern mit dem Inkrafttreten der VO vom 28.3.1919 beschlagnahmt. Eine ZusatzVO vom 31.3.1919 regelte darüber hinaus die Zuständigkeiten für ein Gebrauchsverbot der beschlagnahmten Maschinen (Reichsanzeiger, Nr. 75, 1.4.1919).

² Siehe Dok. Nr. 27.

³ Laut Schreiben Walter Loeb's an den RAM vom 31.3.1919 überreichte Loeb am 30.3.1919 in Frankfurt a/M. dem amerik. Oberst Conger einen Schriftsatz: „Friedensbedingungen, die für Dtl. annehmbar sind.“ Hierin werden in 11 Punkten die Positionen der RReg. in der Friedensfrage, wie sie in den Kabinettsitzungen am 21. und 22.3.1919 festgelegt worden waren (s. Dok. Nr. 19; Dok. Nr. 20), fixiert. Die engl. Übersetzung des Schriftsatzes in: VjFZ, 3. Jg. 1955, S. 422 ff.; der dt. Originaltext in: PA, Wk 30 geh., Bd. 1. Das Zusatzschreiben zu dem Conger übergebenen Schriftsatz lautet:

„Herr Erzberger erklärte in Weimar nach einer den Gegenstand behandelnden Kabinettsitzung:

Die folgenden Punkte sind dem Obersten Conger zu seinem persönlichen Gebrauch auszuhändigen:

Die Punkte beweisen, daß Deutschland bereit ist, einen Frieden auf Grund der 14 Punkte des Präsidenten Wilson anzunehmen und so die Freiheit der Welt zu erlangen.

Selbstverständlich ist Deutschland völlig aufrichtig; es ist keine Unaufrichtigkeit dabei, und man darf nicht in die folgende Erklärung hineinlesen, daß Deutschland Friedensbedingungen annehmen oder ablehnen wird, die in ihr nicht genannt sind.

Die deutsche Regierung bindet sich durch diese Erklärung nicht. Sie übergibt diese Erklärung dem Obersten Conger lediglich, um anzudeuten, was die deutsche Regierung von den Friedensbedingungen denkt, wie sie aus den nach Deutschland gelangten Pressemeldungen hervorgehen und die nicht angenommen werden können. Bevor Deutschland die Erklärung abgibt, will es ein Anerbieten in der polnischen Frage machen, die die brennendste ist und so dem Präsidenten Wilson eine Gelegenheit geben, diese Frage zur Zufriedenheit Aller zu klären. Marschall Foch hat gebeten, daß ein deutscher Vertreter nach Spa kommt und

3. [Beamtenernennungen im Reichsschatzministerium]

Reichsminister Gothein bat um Zustimmung zur Ernennung des Geh[eimen] Reg[ierungs]Rats Walther und des Geh[eimen] Ob[er]Finanzrats Kautz zu Ministerialdirektoren im Reichsschatzministerium.

Die Zustimmung wurde erteilt.

4. [Vorgänge in Braunschweig]

Kriegsminister Reinhardt brachte zur Sprache, daß die Braunschweigische Regierung in unzulässiger Weise Waffen, Munition und anderes Heeresgut an sich gebracht habe. Er verlas ein Schreiben, dessen Absendung gebilligt wurde; es soll nach der Absendung veröffentlicht werden ⁴. Es wurde ferner verabredet, daß der Reichsschatzminister durch ein weiteres Schreiben vor dem Verkauf und Ankauf unter Hinweis auf die Nichtanerkennung bösgläubigen Erwerbs warnen soll. Auch dies Schreiben soll veröffentlicht werden ⁵.

erklärt, daß er selbst dort zugegen sein wird, um diese Angelegenheit zu besprechen. Herr Erzberger hat bisher keine Antwort gegeben, weil er zunächst eine weitere Antwort auf die erste Antwort haben will, die auf die Note der Alliierten verteilt worden ist und nach der Zahl der Armee des Generals Haller usw. fragte.

Die deutsche Regierung regt an, Präsident Wilson möge vorschlagen, daß die Armee von Haller direkt durch Deutschland gelassen wird, und Deutschland wird ihren Transport auf seinen eigenen Eisenbahnen übernehmen. Wenn die Zahl von 25 000 zutrifft, kann die ganze Truppenbewegung in 10 Tagen ausgeführt werden.

Die ass. und all. Regierungen brauchen nur einen der Brückenköpfe zu bezeichnen, nach dem die Truppen gesandt werden, und Deutschland wird sie direkt nach Posen durchschieben. Zahlung für diesen Transport kann zu Lasten des Lebensmittelvertrages erfolgen. Auf diese Weise wird die Armee von Haller viel schneller in Posen eintreffen als auf dem Seewege, und keine Schiffe werden für ihren Transport gebraucht werden. Es ist für die deutsche Regierung unmöglich, die poln. Truppen in Danzig landen zu lassen, und die Führer all der verschiedenen Parteien stimmen in diesem Punkte überein. Deutschland hat jetzt Frieden in Westpreußen und hat das Recht, diesen Frieden aufrechtzuerhalten.“ (PA, Wk 30 geh., Bd. 1).

Zu den weiteren Verhandlungen über den Durchzug der Hallerarmee s. Dok. Nr. 33. Über die Weitergabe des dt. Memorandums telegraphierte Loeb am 7.4.1919 aus Mannheim an den RAM: „Nach Erklärung von Conger wurde meine letzte Erklärung nicht als solche, sondern als Information weitergegeben. Wie Conger weiß, hat Wilson dies als Grundlage für die Instruktionen an Foch angenommen und benutzt, und soweit er Nachricht hat, sind die einschränkenden Punkte in der Frage von Polentruppen lediglich des Prestiges halber aufgenommen worden [...] Chef von Conger hat Nachricht von Wilson, daß unsere letzte Erklärung eine der besten Ideen war, um Frieden zu beschleunigen [...]“ (PA, Wk 30 geh., Bd. 1).

⁴ Das Schreiben der RReg. an die braunschweigische Reg. vom 28.3.1919 lautet: „Es ist zur Kenntnis der RReg. gekommen, daß die braunschweigische Reg. aus dem Artilleriedepot Wolfenbüttel im Laufe der letzten Monate erhebliche Zahlen an Waffen und Munition entnommen hat. Die RReg. bittet hierzu um nähere Aufklärung und um Mitteilung, zu welchem Zweck die braunschweigische Reg. die Waffen verwendet, welche Zahlen noch im Besitz der Reg. sind, und wann sie diese wieder abzugeben gedenkt. Vor allem bittet die RReg. um beschleunigte Auskunft über Geschütze, Maschinengewehre und Artilleriemunition. Die RReg., gez. Scheidemann.“ Der in den Akten der Rkei enthaltenen Abschrift ist der Vermerk beigelegt: „Vorstehender Entwurf wurde am 28.3.1919 nachm. in der Kabinettsitzung vorgelegt und unterschrieben. Absendung der Reinschrift erfolgte durch die RReg.“ (R 43 I/2265, Bl. 15). Eine Veröffentlichung in der Tagespresse erfolgte nicht.

⁵ Ein Schreiben des RSchM an die braunschweigische Reg. des in RKab. besprochenen Inhalts ist weder in den Akten der Rkei noch in der Tagespresse aufzufinden. Den Grund für die Besprechung der braunschweigischen Frage im RKab. dürfte ein Schreiben des GenKdo X AK – Abt. I a – an das pr. Kriegsministerium vom 25.3.1919 darstellen, in dem es u. a. hieß: „Im Nachfolgenden erlaubt sich das Generalkommando noch einmal die hauptsächlichsten Gründe aufzuführen, die ein Einschreiten der Reichsregierung in Braunschweig erforderlich erscheinen lassen. 1. Die braunschweigische Regierung hat sich in den Besitz einer sehr großen Anzahl von Waffen und Munition gesetzt, die dem Reich gehören, und damit zum Teil die von ihr aufgestellten Verbände – Volksmarine-division und Volkswehr – und außerdem eine große Anzahl Arbeiter bewaffnet. Nach hier vorliegenden zuverlässigen Meldungen hat die braunschweigische Regierung allein dem Artilleriedepot Wolfenbüttel entnommen: 3000 Gewehre, etwa 100 M.G.s, 25 Geschütze, 305 000 Patronen, 10 000 Schuß Art.Munition, 250 Sprengkörper, 100 Sprengkapseln, 5000 Eierhandgranaten, 2000 Stielhandgranaten, 130 m Zündschnur. Hierzu kommen noch Waffen und Munition, die den demobil gemachten Formationen und einzelnen Militärpersonen abgenommen werden. Mehrfache Aufforderungen der Reichsregierung und des Generalkommandos zur Entwaffnung der Bevölkerung und Abgabe der Waffen sind bisher ergebnislos geblieben. Im Gegenteil haben die bewaffneten Arbeiter in einer Protestversammlung am 13.3.1919 erklärt, sich nicht entwaffnen zu lassen [...]“ Weiterhin wird in dem Schreiben auf eigenmächtige Eingriffe der braunschweigischen Regierung in die Demobilmachung, die Behinderung der in den Stäben arbeitenden Offiziere in ihrer Dienstausübung, einen Verhaftungsbefehl der braunschweigischen Regierung für alle in Freiwilligenverbänden Diensttuenden, Beschlagnahme von Munitionszügen für den Grenzschutz Ost, Asylgewährung für strafrechtlich Verfolgte und die Ausbreitung des kommunistischen Einflusses in Braunschweig hingewiesen (R 43 I/2265, Bl. 90).

5. [Steuergesetzentwürfe]

Reichsminister Schiffer erbat die Zustimmung des Kabinetts, die fertigen Steuerentwürfe nach der Erledigung im Staatsausschuß sofort beim Parlament einzubringen, ohne die Fertigstellung der noch fehlenden Entwürfe abzuwarten ⁶.

Die Zustimmung wurde erteilt.

Reichsminister Erzberger regte jedoch an, die Erbschaftssteuer erst mit der Umsatzsteuer einzubringen ⁷.

6. [Haller-Armee]

Reichsminister Graf *Rantzau* teilte die soeben eingegangene telefonische Nachricht aus Spa mit, daß Marschall Foch bereits wegen des Ausbleibens der Antwort auf die Note betreffend Landung polnischer Truppen in Danzig vorstellig geworden sei ⁸ und angekündigt habe, daß er über die Angelegenheit persönlich mit einem deutschen Bevollmächtigten zu verhandeln gedenke. Die deutschen Vertreter in Spa, von Hammerstein und v. Lersner, hätten Bedenken gegen die vom Kabinett beschlossene Antwort geäußert und ihrerseits einen Entwurf aufgestellt, der die Landung in Danzig ablehne, dafür aber die Landung in Stettin, Königsberg und Libau anbiete. Der Entwurf wurde verlesen ⁹. Das Kabinett war darüber einig, daß es nicht möglich sei, die Landung in Danzig rundweg abzulehnen. Reichsminister Erzberger wurde beauftragt, die sofortige Überreichung der vom Kabinett beschlossenen und bereits in Spa befindlichen Note zu veranlassen.

Der *Ministerpräsident* teilte mit, daß sämtliche Parteiführer die Note genehmigt hätten und daß sie bereits in der Presse veröffentlicht werde.

Reichsminister David und Gothein äußerten Bedenken, die Landung in Stettin für annehmbarer als die in Danzig zu behandeln.

Kriegsminister Reinhardt zog die Landung in Stettin vor; wenn auch von da der Weg mehr in die posensche Gegend führe, so falle doch die Gefahr von Zwischenfällen und Kämpfen beim Durchzug fort.

Reichsminister Erzberger teilte mit, daß auf Grund der Rücksprache mit den Parteiführern Stettin auch in die vom Kabinett beschlossene Note noch aufgenommen sei ¹⁰.

⁶ Siehe Dok. Nr. 86, P. 13.

⁷ Das Erbschaftssteuergesetz wurde zusammen mit dem ersten Steuergesetzbuch am 16.6.1919 in die NatVers eingebracht (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 376), s. Dok. Nr. 86, P. 13; das Umsatzsteuergesetz wurde jedoch erst zusammen mit dem Gesetz über das Reichsnotopfer der NatVers am 26.7.1919 vorgelegt (NatVers-Drucks. Bd. 337, Nr. 676, 677), s.: Das Kabinett Bauer.

⁸ Siehe Dok. Nr. 24, P. 1.

⁹ Der Entwurf der Wako ist in den Akten der Rkei und des AA nicht zu ermitteln; er unterscheidet sich von dem ersten Entwurf Erzbergers (s. Dok. Nr. 24, Anm. 2) darin, daß er als weiteren möglichen Landungsort für die Hallerarmee Stettin erwähnt.

¹⁰ Die Antwortnote der dt. Reg. vom 28.3.1919 auf die Note des Gen. Nudant vom 26.3.1919 unterschied sich, abgesehen von einigen Straffungen des Textes, nicht von dem Entwurf Erzbergers, der dem RKab. am 27.3.1919 vorgelegen hatte (s. Dok. Nr. 24, P. 1). Lediglich in der Auswahl der möglichen Landungsorte für die Hallerarmee bestand ein substantieller Unterschied; wurden in dem ersten Erzbergerschen Entwurf die Häfen Königsberg, Pillau und Libau angeboten, so war in dem endgültigen Notentext von Stettin, Königsberg, Memel und Libau die Rede. Die Möglichkeit einer Landung in Danzig wurde vollkommen abgelehnt (Waffenstillstand, II, S. 346 f.).

7. [Gebäude für das Reichsschatzministerium] [...]

8. [Alliierter Luftverkehr]

Reichsminister Graf *Rantzau* machte Mitteilung über ein Projekt der Alliierten für den Luftverkehr Paris–Prag¹¹. Er schlage im Einvernehmen mit dem *Kriegsminister* vor, die deutsche Zustimmung hierzu nicht zu erteilen.

Die Erörterung wurde vertagt; es sollen zuvor erst Unterlagen verteilt werden¹².

¹¹ Noch in einem Telegramm des AA an das bayer. StMin.d.Äußern vom 18.3.1919 hieß es: „General Foch beantragt, zwischen Paris und Prag eine Flugpostverbindung mit Zwischenlandungsplätzen in Stuttgart und Nürnberg einzurichten. AA würde hiergegen keine Bedenken haben, vorausgesetzt, daß es sich um vorübergehende Einrichtung handelt und damit kein Präjudiz für endgültige Regelung geschaffen wird [...]“ (HStA München, Allg. StA., MInn 66 142). Jedoch erklärte bereits am 19.3.1919 der bayer. M.f.mil.Ang. in einem Schreiben an das bayer. IMin.: „Ich schlage vor: eine ungünstige Antwort zu geben [...] Wir haben gar keinen Anlaß, die Einkreisungspolitik Frankreichs, die es allein zu dem Hilfswerben für Tschechoslowakei und Polen treibt, noch selbst zu unserem Verderb zu unterstützen [...]“ (HStA München, Allg.StA., MInn 66 142). Einer Aufzeichnung aus dem AA vom 31.3.1919 zufolge erhob auch die OHL Einspruch gegen das all. Projekt mit der Begründung, die tschechischen Truppenmassierungen gegenüber Oberschlesien ließen eine weitere Erleichterung der frz.-tschechischen Verbindungen nicht ratsam erscheinen. Das AA argumentierte dagegen, die Flugpostverbindung sei militärisch unwesentlich, da bereits ausreichende telegrafische Kontakte zwischen Paris und Prag bestünden. Die OHL bestand jedoch darauf, zumindest eine tschechische Nichtangriffsgarantie für Schlesien zu erlangen, bevor der Errichtung der all. Flugverbindung zugestimmt werden könnte. Den Ausschlag gab die Ende März 1919 von Marschall Foch veröffentlichte Forderung nach einer zweiten Flugverbindung Mainz–Prag sowie die Erweiterung beider Linien über Prag hinaus bis Warschau mit einer Zwischenlandestelle in Schlesien. Daraufhin entschloß sich auch das AA, dem RKab. zu empfehlen, das frz. Verlangen kompromißlos abzulehnen, in der Antwort auf die Dtl. auferlegte Flugsperrre hinzuweisen und die Frage bis auf den Friedensvertrag zu vertagen, in dessen Rahmen sie auf der Basis der Gleichberechtigung entschieden werden solle (R 43 I/731, Bl. 20–22).

¹² Den vorhandenen Kabinettsprotokollen zufolge wurde die Frage im RKab. nicht wieder aufgegriffen.

Zitierhinweis

Nr. 26 Kabinettsitzung vom 28. März 1919, 16 Uhr, Weimar, Nationalversammlung in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 109–114 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D26>